## Consequências da não apresentação do condutor infrator

Se no prazo constante na notificação da autuação não for feita a indicação do real condutor infrator algumas consequências surgem, tais como:

- **Se o proprietário do veículo é pessoa física:** este será considerado o responsável pela infração, o que implicará a ele a atribuição dos respectivos pontos e penalidade decorrentes (suspensão e cassação, se for o caso);

Nos termos do Art. 6° da Resolução 918 do CONTRAN, vejamos:

> *Art. 6º O proprietário do veículo será considerado responsável pela infração cometida, respeitado o disposto no § 2º do art. 5º, nas seguintes situações:*
> *I - caso não haja identificação do condutor infrator até o término do prazo fixado na Notificação da Autuação;*
> *II - caso a identificação seja feita em desacordo com o estabelecido no artigo 5º; e*
> *III - caso não haja registro de comunicação de venda à época da infração.*

- **Se o proprietário do veículo for pessoa jurídica:** não havendo identificação do condutor infrator, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo. São as conhecidas multas NIC, <u>multa por não indicar o condutor</u>;

Nos termos do Art. 7° da Resolução 918 do CONTRAN, vejamos:

> *Art. 7º Ocorrendo a hipótese prevista no art. 6º e sendo o proprietário do veículo pessoa jurídica, será imposta multa, nos termos do §8º do art. 257 do CTB, expedindo-se a NP ao proprietário do veículo, nos termos de regulamentação específica.*

A multa imposta ao veículo registrado em nome de pessoa jurídica, segundo redação do § 8° do art. 257 do CTB será dobrada, vejamos:

> *§ 8º Após o prazo previsto no § 7º deste artigo, se o infrator não tiver sido identificado, e o veículo for de propriedade de pessoa jurídica, **<u>será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor será igual a 2 (duas) vezes o da multa originária</u>**, garantidos o direito de defesa prévia e de interposição de recursos previstos neste Código, na forma estabelecida pelo Contran.*

Sobre este tema, vale a leitura da **<u>Resolução 710/17 do CONTRAN</u>** que regulamenta os procedimentos para a imposição da penalidade de multa à pessoa jurídica proprietária do veículo por não identificação do condutor infrator (multa NIC), nos termos do art. 257, § 8º do Código de Trânsito Brasileiro.

Vale também a pena a leitura da Resolução 926 do CONTRAN, que dispõe sobre a padronização dos procedimentos administrativos na lavratura de Auto de Infração de

Trânsito, na expedição de notificação de autuação e de notificação de penalidade por infrações de responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas, sem a utilização de veículos

Vale dizer que a “multa NIC” não é infração de trânsito, mas sim a ausência de uma informação, qual seja, a apresentação do condutor infrator.

Ainda é possível incluir o “principal condutor” ao Renavam do veículo, nos termos dos §§ 10° e 11° do art. 257 do CTB, vejamos:

> *§ 10. O proprietário poderá indicar ao órgão executivo de trânsito o principal condutor do veículo, o qual, após aceitar a indicação, terá seu nome inscrito em campo próprio do cadastro do veículo no Renavam.*
>
> *§ 11. O principal condutor será excluído do Renavam:*
> *I - quando houver transferência de propriedade do veículo;*
> *II - mediante requerimento próprio ou do proprietário do veículo;*
> *III - a partir da indicação de outro principal condutor.*

Isso quer dizer que, sendo o principal condutor cadastrado no Renavam do veículo, não será necessária a indicação de condutor, mesmo que o veículo esteja registrado em nome de outra pessoa.